

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 564/2542 พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

โจทก์

นาย ประจักษ์ หรือ เล็ก จิต จิน

จำเลย

ป.อ. มาตรา 317

จำเลยรู้จักผู้เสียหายมาก่อนเกิดเหตุประมาณ 1 เดือนและได้พบพูดคุยกันทุกวันแสดงว่าจำเลยย่อมมีความสนิทสนมกับผู้เสียหายเป็นพิเศษ ดังนั้น เมื่อพี่ชายผู้เสียหาย มาพบเห็นเข้า ผู้เสียหายกลัวบิดาและยาย จะตี จำเลยจึง ถือโอกาสนั้นพาผู้เสียหายหลบหนีโดยปราศจากเหตุอันสมควรและหลังจากพาผู้เสียหายหลบหนีแล้ว จำเลยได้กระทำชำเราผู้เสียหายด้วย การกระทำของจำเลยจึงเป็นการพรากผู้เสียหายไปเสียจากบิดาเพื่อการอนาจาร จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 วรรคสาม

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยพรากเด็กหญิง ข. ผู้เสียหายอายุ 13 ปีเศษ ไปเสียจากนายเกียรติศักดิ์ ทิมอรุณ บิดาโดยปราศจากเหตุอันสมควรเพื่อการอนาจาร และจำเลยได้กระทำชำเราผู้เสียหายซึ่งมิใช่ภริยาของจำเลย โดยผู้เสียหายยินยอมจนจำเลยสำเร็จความใคร่ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277, 317, 91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคแรก 317 วรรคสามเป็นการกระทำต่างกรรมให้เรียงกระทงลงโทษทุกกระทงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานกระทำชำเราเด็กหญิงอายุยังไม่เกินสิบห้าปี จำคุก 6 ปี ฐานพรากเด็กหญิงอายุยังไม่เกินสิบห้าปีเพื่อการอนาจาร จำคุก 9 ปี รวมจำคุก 15 ปี จำเลยรับสารภาพในชั้นสอบสวน เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาอยู่บ้างมีเหตุบรรเทาโทษ จึงลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุก 10 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคแรก มาตรา 317 วรรคสาม มาตรา 91 ลงโทษฐานกระทำชำเราเด็กหญิงอายุยังไม่เกินสิบห้าปี จำคุก 4 ปี ฐานพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีเพื่อการอนาจาร จำคุก 5 ปี รวมจำคุก 9 ปี จำเลยรับสารภาพชั้นสอบสวน เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลย 6 ปี นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่าขณะเกิดเหตุผู้เสียหายมีอายุ 13 ปีเศษ เป็นบุตรอยู่ในความปกครองดูแลของนายเกียรติศักดิ์ ทิมอรุณ บิดาเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2538 เวลาประมาณ 20 นาฬิกา จำเลยได้พาผู้เสียหายไปที่บ้านเพื่อนจำเลยที่เขตสำโรงและพักด้วยกัน 1 คืน รุ่งขึ้นจำเลยจึงพาผู้เสียหายไปพักที่บ้านของพี่ชายจำเลยที่เขตมีนบุรีตลอดมาจนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2538 เจ้าพนักงานตำรวจได้พาจำเลยไปรับผู้เสียหายกลับบ้านปัญหาที่

ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่า จำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ ในข้อหา
กระทำชำเรานั้นโจทก์มีผู้เสียหายเบิกความว่า จำเลยได้กระทำชำเราผู้เสียหายที่บ้าน
ของพี่ชายจำเลย 2 ครั้ง กรณีนี้เชื่อตามคำเบิกความของผู้เสียหาย เพราะได้ความ
จากคำเบิกความของจำเลยเองว่า จำเลยกับผู้เสียหายได้พบกันทุกวันระหว่างเวลา
17 ถึง 18 นาฬิกา แสดงว่าผู้เสียหายกับจำเลยมีความสัมพันธ์พิเศษในทางชู้สาว เมื่อ
จำเลยมีโอกาสดูตามลำพังกับผู้เสียหายที่บ้านของพี่ชายจำเลยเช่นนั้น จำเลยย่อม
ถือโอกาสนั้นกระทำชำเราผู้เสียหายได้ พันตำรวจเอกนายแพทย์อมร ธนาอภิพันธ์
พยานโจทก์ ซึ่งเป็นแพทย์ผู้ตรวจอวัยวะเพศของผู้เสียหายก็เบิกความว่า เยื่อ
พรหมจารีของผู้เสียหายมีแผลฉีกเกาที่บริเวณ 6 นาฬิกา ซึ่งแผลนั้นเกิดขึ้นไม่น้อย
กว่า 7 วันอันเป็นเวลาไล่เลี่ยกับที่ผู้เสียหายเบิกความว่าจำเลยกระทำชำเราผู้เสียหาย
ยิ่งกว่านั้นจำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและสอบสวนตามบันทึกการจับกุม
เอกสารหมาย จ.4 และบันทึกคำให้การของผู้ต้องหาเอกสารหมาย จ.5 เมื่อพิเคราะห์
คำให้การของจำเลยตามเอกสารหมาย จ.5 แล้วเห็นว่า มีรายละเอียดต่าง ๆ เชื่อม
โยงกัน และดำเนินการโดยเจ้าพนักงานต่างคนกันยากที่พนักงานสอบสวนจะจด
บันทึกเสริมแต่งปรักปรำจำเลยได้ ดังนั้นที่จำเลยนำสืบว่าจำเลยลงลายมือชื่อใน
บันทึกดังกล่าวโดยจำเลยไม่ทราบข้อความนั้น จึงเป็นข้ออ้างที่ไม่มีน้ำหนักไม่อาจรับ
ฟังหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ได้ จำเลยจึงต้องมีความผิดตามข้อหาที่ฎีกาของจำเลย
ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น สำหรับข้อหาความผิดฐานพรากผู้เยาว์นั้น โจทก์มีผู้เสียหายเบิกความ
ว่าวันเกิดเหตุพี่ชายผู้เสียหายพบผู้เสียหายขณะที่ผู้เสียหายคุยอยู่กับจำเลยจำเลย
บอกพี่ชายผู้เสียหายว่าจะพาผู้เสียหายไปส่งบ้านเองพี่ชายผู้เสียหายจึงกลับบ้าน ซึ่ง
ต่อมาพี่ชายผู้เสียหายก็ได้พาน้ำและอาผู้เสียหายตามหาผู้เสียหายอีกแต่ไม่พบ จำเลย
จึงพาผู้เสียหายไปพักที่บ้านเพื่อนจำเลยที่เขตสำโรงและบ้านพี่ชายที่เขตมีนบุรีจนถึง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2538 บิดาผู้เสียหายจึงได้พาเจ้าพนักงานตำรวจมารับตัวผู้เสีย
หายไป นายเชษฐา ทิมอรุณพยานโจทก์เบิกความว่า พยานเป็นพี่ชายผู้เสียหายได้

ทราบจากนายอุบล เขียนงาม เพื่อนบ้านว่าเห็นผู้เสียหายเดินไปกับชายผู้หนึ่ง เมื่อพยายามตามไปพบและกั๊กมือเรียกผู้เสียหายผู้เสียหายก็วิ่งหนีไป ส่วนจำเลยนำสืบว่าหลังจากที่จำเลยรับประทานกับผู้เสียหายแล้ว จำเลยได้ไปส่งผู้เสียหายที่บ้านและพบพี่ชายผู้เสียหาย พี่ชายผู้เสียหายให้ผู้เสียหายกลับบ้านแต่ผู้เสียหายไม่ยอมกลับโดยผู้เสียหายจะขอส่งจำเลยก่อนเมื่อพี่ชายผู้เสียหายพาพวก 2 ถึง 3 คนมาตามผู้เสียหายอีกจำเลยก็พาผู้เสียหายหลบหนีไปพักที่บ้านของเพื่อนและพี่ชายจำเลยเห็นว่ากรณีน่าจะเชื่อตามข้อนำสืบของโจทก์ เพราะหากจำเลยไม่ประสงค์จะพาผู้เสียหายไปแล้วจำเลยย่อมจะไม่พาผู้เสียหายไปยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่จำเลยนำสืบ และน่าจะแจ้งให้ญาติผู้เสียหายทราบเพื่อให้ญาติผู้เสียหายมารับไป เมื่อพิเคราะห์คำเบิกความของจำเลยข้อที่ว่า จำเลยรู้จักผู้เสียหายมาก่อนถูกดำเนินคดีนี้ประมาณ 1 เดือน และได้พบพูดคุยกันทุกวันแสดงว่าจำเลยย่อมมีความสนิทสนมกับผู้เสียหายเป็นพิเศษดังนั้นเมื่อพี่ชายผู้เสียหายมาพบเห็นเข้า ผู้เสียหายจึงยอมกลับบิดาและยาย จะดี จำเลยได้ถือโอกาสนั้นพาผู้เสียหายหลบหนีโดยปราศจากเหตุอันสมควร อันเป็นการพรางผู้เสียหายไปเสียจากบิดาเพื่อการอนาจาร จึงต้องมีความผิดตามข้อหานี้ ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นอีกเช่นกัน"

พิพากษายืน

(ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์-สถิตย์ ไพเราะ-ศุภชัย ภู่งาม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ